

1500369-66.2021.8.26.0556
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello
Comarca: Itápolis
Foro: Foro de Itápolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 23/03/2022
... inaplicável a figura do tráfico privilegiado.

Deveras, apesar da idade, extrai-se que Geovana tem profundas ligações com o narcotráfico, que remete ao período de inimputabilidade etária (fl. 184).

Tão logo atingida a maioridade, persistiu no submundo da mercancia espúria e do lucro fácil, em indelével e contínua dedicação a atividade criminosa.

Beneficiada por ordem de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itápolis
Foro de Itápolis
2ª Vara
Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500369-66.2021.8.26.0556 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500369-66.2021.8.26.0556
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado e Averiguado:
GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA e outro

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA foi denunciada por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, já que, no dia 12 de junho de 2021, por volta de 14h25min, na Rua Antonio Nicolau, nº 128, no Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, tinha em depósito, bem como vendeu, 12,4 gramas da droga Cannabis Sativa, L., vulgarmente conhecida como Maconha, acondicionada em 05 invólucros plásticos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 16/17. Laudos periciais nas fls. 85/90.

Notificação em fl. 113.

Defesa prévia ofertada às fls. 109/111.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2021 (fls. 100/101).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se a ré.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e laudos toxicológicos (fls. 85/90).

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Pedro Paulo Rodrigues e Wilson Roberto Furlan, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, que realizavam patrulhamento em conhecido ponto de comercialização de drogas. Viram Geovana travar contato com o motorista de um veículo, estacionado rente à calçada. Recebeu nota de dinheiro, entregando algo em troca. Percebendo a chegada da viatura, o condutor tentou se evadir. Todavia, acabou detido. Na casa da ré, situada defronte ao local da transação espúria, apreenderam 02 (duas) porções de maconha e R\$ 30,00 em espécie.

Pontuaram que o usuário (Felipe Daniel Moro) confirmou a aquisição do tóxico da pessoa de Geovana. A maconha encontrada em seu carro tinha peso e embalagem idênticos ao dos entorpecentes localizado na residência da imputada.

Interrogada, Geovana negou a condição de traficante. Disse que a viatura da PM já estava no local quando retornou à sua moradia. As porções de maconha apreendidas eram para consumo pessoal.

Tal versão não convence.

Sublinhe-se que o estado flagrancial se deu em função da acusada ter sido vista comercializando drogas diretamente com usuário.

O crime foi executado em ponto notoriamente utilizado para a narcomercancia.

A ré é traficante conhecida nos círculos policial e forense, ostentando antecedentes que remontam à adolescência.

Assim, tendo em vista as circunstâncias específicas ora delineadas, indubitoso o ânimo mercantil, segundo os parâmetros legais traçados no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

O depoimento prestado por Felipe Daniel Moro deve ser valorado com reservas, porquanto a experiência em casos tais sinaliza o temor de usuários incriminarem traficantes, não apenas devido ao medo de represálias, mas também pela lamentável dependência em relação às substâncias ilícitas por eles controladas.

Felipe confirmou o vício nefasto e a recorrente aquisição de tóxicos na "Vila",

notória região de comércio de drogas, e na qual inserido o Bairro Jardim Redenção, justamente onde situada a residência de Geovana e onde a inculpada desenvolve atividades de tráfico desde a infância.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Segundo iterativa jurisprudência:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Outrossim, inaplicável a figura do tráfico privilegiado.

Deveras, apesar da idade, extrai-se que Geovana tem profundas ligações com o narcotráfico, que remete ao período de inimputabilidade etária (fl. 184).

Tão logo atingida a maioridade, persistiu no submundo da mercancia espúria e do lucro fácil, em indelével e contínua dedicação a atividade criminosa.

Beneficiada por ordem de soltura em habeas corpus, viu-se novamente presa em flagrante, poucos meses depois, uma vez mais em aparente contexto de tráfico (Processo nº 1500082-69.2022.8.26.0556 – 1ª Vara de Itápolis).

Destarte, sendo a condenação medida que se impõe, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal.

A menoridade etária (art. 65, I, CP) não pode reduzir a sanção aquém do piso cominado em abstrato (Súmula 231 do STJ).

Não concorrendo causas de aumento ou de diminuição, estipulo como definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, fixo, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime semiaberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

O "quantum" imposto tolhe a substituição por penas restritivas de direito ou a suspensão condicional de sua execução

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário

mínimo, por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Poderá a sentenciada recorrer em liberdade por este processo.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento adequado.

Itapolis, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA